

Contrat d'abonnement SaaS

Plateforme LabFlow — gestion pour la restauration et les métiers de bouche

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

LE PRESTATAIRE

LabFlow SARL

Matricule fiscal : 1234567/A/M/000

RC : B0123452024 · Capital : 10 000 DT

Avenue Habib Bourguiba, 1000 Tunis, Tunisie

contact@labflow-tn.com · +216 71 000 000

LE CLIENT

Ci-après dénommé « le Client »

ARTICLE 1 — OBJET DU CONTRAT

LabFlow met à la disposition du Client, sur abonnement, une plateforme logicielle en mode SaaS (Software as a Service) accessible par navigateur web, dédiée à la gestion des stocks, approvisionnements, pertes, inventaires, fiches techniques et ventes pour les métiers de la restauration. Le présent contrat définit les conditions de cette mise à disposition.

ARTICLE 2 — CONFIGURATION SOUSCRITE

Ressource	Quantité souscrite
Points de vente (activités)	
Laboratoires de production	
Comptes gérants	

ARTICLE 3 — PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Frais d'activation (onboarding) — payables une seule fois

Mensualité applicable

Facturation mensuelle récurrente, par avance

/ mois

CONDITIONS PARTICULIÈRES (LE CAS ÉCHÉANT)

Tarif de base mensuel :

Reprise du tarif de base :

Le Client s'acquitte des frais d'activation à la souscription, puis de la mensualité par avance au début de chaque période mensuelle. En cas de promotion, le tarif promotionnel s'applique pour la durée indiquée ci-dessus, puis le tarif de base reprend automatiquement. Tout retard de paiement supérieur à 15 jours peut entraîner la suspension de l'accès au service. Les montants sont exprimés en dinars tunisiens (DT), toutes taxes comprises (TVA au taux en vigueur de 19 % incluse) ; la facture conforme émise à chaque échéance en présente la ventilation (hors taxes, TVA, TTC).

ARTICLE 4 — CONDITIONS GÉNÉRALES

4.1 Durée

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de l'activation du compte, renouvelable par tacite reconduction à chaque échéance mensuelle.

4.2 Obligations du prestataire

LabFlow s'engage, au titre d'une obligation de moyens renforcée, à mettre tout en œuvre pour assurer la disponibilité du service en continu, sous réserve des opérations de maintenance planifiées et des cas de force majeure ; il assure la sauvegarde régulière des données et apporte un support technique au Client.

4.3 Obligations du client

Le Client s'engage à utiliser le service conformément à sa destination, à fournir des informations exactes, à préserver la confidentialité de ses identifiants et à régler les sommes dues aux échéances convenues.

4.4 Propriété des données et confidentialité

Les données saisies par le Client restent sa propriété exclusive. LabFlow s'interdit toute exploitation à d'autres fins que l'exécution du service et est tenu à une obligation de confidentialité sur l'ensemble des informations du Client.

4.5 Protection des données à caractère personnel

Pour les données à caractère personnel hébergées (personnel, clients, fournisseurs du Client), le Client agit en qualité de responsable du traitement et LabFlow en qualité de sous-traitant, agissant sur instruction du Client et conformément à la loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004 relative à la protection des données personnelles. LabFlow met en œuvre les mesures de sécurité appropriées, astreint son personnel à la confidentialité, ne conserve les données que pour la durée du contrat et accomplit, le cas échéant, les formalités auprès de l'INPDP.

4.6 Réversibilité

À la résiliation, le Client peut obtenir l'export de ses données dans un format exploitable. À défaut de demande, LabFlow conserve les données pendant 30 jours après la date d'effet, puis procède à leur suppression définitive.

4.7 Propriété intellectuelle

La plateforme, son code, sa marque et ses contenus demeurent la propriété exclusive de LabFlow. L'abonnement confère un simple droit d'usage personnel et non exclusif, non cessible.

4.8 Responsabilité

La responsabilité de LabFlow est limitée aux dommages directs et ne saurait excéder le montant des sommes versées par le Client au cours des trois derniers mois.

4.9 Force majeure

Aucune des parties ne saurait être tenue responsable d'un manquement résultant d'un cas de force majeure au sens du droit tunisien (notamment panne d'hébergement, coupure réseau, catastrophe ou fait d'un tiers). Les obligations affectées sont suspendues pendant la durée de l'événement ; si celui-ci perdure au-delà de 30 jours, chaque partie peut résilier de plein droit, sans indemnité.

4.10 Résiliation

Chaque partie peut résilier le contrat moyennant un préavis de 30 jours notifié par email. Le non-paiement ou le manquement grave d'une partie autorise l'autre à résilier de plein droit.

4.11 Droit applicable et litiges

Le présent contrat est soumis au droit tunisien. À défaut de règlement amiable, tout litige relève de la compétence des tribunaux de Tunis.

Fait à Tunis, le , en deux exemplaires originaux.

SIGNATURES

LE PRESTATAIRE

LabFlow SARL

LabFlow

Pour LabFlow — La Direction



Signé électroniquement le



LE CLIENT

Lu et approuvé, bon pour accord

Nom, qualité et date

Les parties reconnaissent la valeur juridique de la signature électronique au sens de la loi n° 2000-83 du 9 août 2000 ; le procédé en garantit l'identification du signataire et l'intégrité du document.